Лицензионное соглашение

Этот документ "Лицензионное соглашение" является предложением ООО «ВИНЦЕРЕ ПСИХОЛОДЖИ» (далее — "Правообладатель") заключить соглашение на условиях, изложенных ниже.

Прежде чем использовать мобильное приложение, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями данного лицензионного соглашения. Использование мобильного приложения на иных условиях не допускается.

1. Термины и определения

1.1. Слова и выражения, использованные в данном лицензионном соглашении, имеют

следующие значения, если иное не указано в тексте:

а) Лицензия (Соглашение) — текст настоящего документа с приложениями, изменениями и дополнениями к нему. Лицензия отображается в процессе установки или при начале использования мобильного приложения, а также размещена на сайте по адресу: https://vincerepsy.com/

б) Пользователь — лицо, заключившее это соглашение с Правообладателем в своем или чьем-либо интересе в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего соглашения.

в) Мобильное приложение — компьютерная программа Правообладателя, предназначенная для установки и использования, предоставляющая различные возможности для использования Сервиса.

г) Пробный период — период, в течение которого мобильное приложение доступно пользователю бесплатно в соответствии с лицензией. Продолжительность пробного периода — 14 (четырнадцать) дней, если иное не указано в тарифах Правообладателя.

д) Сайт — автоматизированная информационная система, доступная в сети Интернет по адресу (включая поддомены): https://vincerepsy.com/

е) Сервис — совокупность информационных служб и связанных с ними функциональных возможностей, доступ к которым предоставляется Пользователю на базе Мобильного приложения и Сайта в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

ж) Устройство — персональный компьютер, планшет, мобильный телефон, коммуникатор, смартфон или другое устройство, позволяющее использовать мобильное приложение для его функционального назначения.

з) Аккаунт — персональный раздел Сервиса, к которому Пользователь получает доступ после прохождения регистрации и/или авторизации. Учетная запись предназначена для хранения персональной информации Пользователя и доступа к функциональным возможностям Сервиса, предоставляемых с использованием Сайта.

и) Контент — любые символы и информация, включая текст, графику, аудиовизуальные и другие материалы, которые пользователь загружает в Сервис и которые он получает при доступе к Сервису.

1.2. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и определения, не указанные в п.1.1. Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте Соглашения следует руководствоваться его толкованием, определенным: в

первую очередь – указанными в нем обязательными документами, во вторую очередь – законодательством Российской Федерации, и в последующем — обычаями делового оборота и научной доктриной.

2. Лицензия

2.1. С момента заключения настоящего Соглашения Правообладатель предоставляет Пользователю право использования Мобильного приложения в соответствующей версии на условиях простой (неисключительной) лицензии на территории всех стран мира в течение установленного срока. Выполнение указанных ниже действий подтверждает ознакомление и полное безоговорочное принятие Пользователем условий, изложенных в настоящем документе, и создает между Пользователем и Правообладателем договор на приведенных условиях в соответствии с положениями ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2. Лицензия на пользование

2.2.1. Лицензия предоставляется пользователю на основе его заказа, отправленного через мобильное приложение, и является отдельным лицензионным соглашением на условиях настоящего соглашения.

2.2.2. В рамках лицензии Правообладатель предоставляет пользователю возможность:

- Скачать, установить и запустить программные приложения на устройстве пользователя;

- Использовать функции в соответствии с их описанием;

- Зарегистрироваться в Сервисе и получить доступ к функционалу Сервиса через сайт;

-За отдельную плату согласно тарифам Правообладателя, проходить сессии с психологом, получать консультации психолога в связи с заявкой пользователя.

2.2.3. По истечении срока действия лицензии (включая бесплатный пробный период) соглашение может быть продлено на новый срок при условии оплаты лицензионного сбора в соответствии с тарифами Правообладателя.

Соглашение продлевается на условиях, предусмотренных действующей версией соглашения на дату оплаты лицензионного сбора. Количество продлений лицензии по соглашению не ограничено.

2.2.4. За исключением пробного периода, срок действия лицензии определяется в соответствии с условиями тарифа Правообладателя на дату оплаты лицензионного сбора.

2.2.5. Пользователь считается выразившим согласие на продление соглашения, как предусмотрено в п. 2.3.4 настоящего соглашения, в случае, если:

- Пользователь непосредственно списывает средства в пользу Правообладателя для оплаты лицензионного вознаграждения;

- Согласие пользователя на списание средств для оплаты лицензионного вознаграждения является обязательным для размещения заказа на лицензию, и пользователь не отозвал этого согласия на момент истечения лицензии.

2.2.6. Лицензионный сбор оплачивается с использованием способов и сервисов оплаты, указанных при покупке лицензии.

2.2.7. Указывая идентификационные данные экземпляра мобильного приложения (включая данные аккаунта) при совершении платежа, плательщик подтверждает, что он является

пользователем данного мобильного приложения (или зарегистрировал соответствующий аккаунт), либо действует от его имени и в его интересах.

2.2.8. Учет лицензионного сбора ведется на основе данных, предоставленных оператором платежной системы, действующим по соглашению с Правообладателем.

2.3. Права и способы использования мобильного приложения, которые явно не предоставлены / не разрешены пользователем в соответствии с настоящим соглашением, считаются не предоставленными / запрещенными Правообладателем.

На сессиях пользователь вправе поделиться с психологом своими записями в планере. Психолог, в свою очередь, с согласия пользователя может давать рекомендации о корректировке планов пользователя.

3. Пробный период

3.1. Пользователь может активировать пробный период для оценки функций приложения.

3.2. Пробный период предоставляется на срок 14 дней бесплатно.

3.3. По окончании пробного периода подписка автоматически продлевается на платной основе в соответствии с выбранным годовым планом, если автопродление не отключено за 24 часа до окончания пробного периода.

3.4. Отключить автопродление пробного периода можно через:

● приложение: перейти в настройки приложения Vinc, перейти в раздел Подписка, выбрать пункт «Отменить автопродление»;

● службу поддержки приложения Vinc: для оформления отмены подписки. Для того, чтобы обратиться в службу поддержки приложения Vinc необходимо выбрать удобный способ связи со службой поддержки – отправить сообщение на почту Vincteam@mail.ru или написать сообщение в чат, встроенный в приложение, указав данные аккаунта. Запрос будет обработан в течении 24 часов;

● автоматическое завершение: если при попытке автосписания средств на балансе привязанной банковской карты недостаточно денежных средств, подписка автоматически прекращается по истечении оплаченного периода.

3.5. Если автопродление отключено до окончания пробного периода (за 24 часа до окончания пробного периода), плата за подписку не взимается.

3.6. Пробный период может быть доступен только один раз для каждого пользователя или учетной записи, если иное не предусмотрено условиями предоставления.

3.7. В случае проблем с оплатой или ошибками при отключении пробного периода обращайтесь по адресу электронной почты Vincteam@mail.ru.

4. Отмена подписки

4.1. Пользователь может отменить подписку или отключить автоматическое продление в любой момент через настройки своей учетной записи на платформе Robokassa и в настройках приложения.

4.2. Для отмены подписки через приложение, необходимо перейти в настройки приложения Vinc, перейти в раздел Подписка, выбрать пункт «Отменить автопродление». Либо обратиться в службу поддержки приложения Vinc: для оформления отмены подписки. Для того, чтобы обратиться в службу поддержки приложения Vinc необходимо выбрать удобный способ связи со службой

поддержки – отправить сообщение на почту Vincteam@mail.ru или написать сообщение в чат, встроенный в приложение, указав данные аккаунта. Запрос будет обработан в течении 24 часов.

4.3. Отмена подписки вступает в силу по окончании текущего оплаченного периода.

Пользователь продолжает получать доступ к приложению до завершения оплаченного периода.

4.4. Если у пользователя возникли технические трудности с отключением автопродления через платформу Robokassa или Приложение, он может направить запрос в службу поддержки по адресу электронной почты Vincteam@mail.ru

5. Возврат средств

5.1. Возврат средств за подписку возможен в течение 14 календарных дней с момента оплаты.

5.2 Сумма, подлежащая возврату, рассчитывается автоматически за вычетом периода использования приложения.

5.3. Необходимо направить запрос на возврат средств по адресу: vincteam@mail.ru

5.4. Если пользователь столкнулся с техническими трудностями, которые сделали использование невозможным, он может обратиться в службу поддержки для разрешения ситуации по адресу: Vincteam@mail.ru

6. Особые условия пользования

6.1 Иметь собственную учетную запись в приложении и/или Сервисе пользователь может с 14 (четырнадцати) полных лет.

6.2 До достижения указанного возраста учетная запись создается законным представителем, имеющим доступ к аккаунту.

7. Ограничения на использование

7.1. Пользователь не имеет права без получения предварительного разрешения от Правообладателя самостоятельно или с привлечением третьих лиц:

- Копировать (воспроизводить) любым способом и в любой форме компьютерные программы и базы данных, являющиеся частью мобильного приложения и сайта, включая любые их элементы и информационные материалы, без получения предварительного письменного согласия владельца;

- Разглашать технологии, эмулировать, декомпилировать, разбирать, дешифровать и выполнять другие аналогичные действия с мобильным приложением и сайтом;

- Создавать программные продукты и/или услуги, используя мобильное приложение или сайт;- Удалять или каким-либо образом изменять товарные знаки и уведомления о праве собственности, а также другие права, включенные в мобильное приложение.

7.2. В случае отсутствия оплаты Правообладатель вправе устанавливать технические ограничения на использование мобильного приложения и/или Сервиса, которые будут доводиться до пользователей в форме и способом, выбранными Правообладателем. После внесения оплаты указанные ограничения будут сняты.

7.3. Список информационных услуг, доступных в рамках Сервиса, и сопутствующего функционала, включая те, которые предоставляются при регистрации/авторизации, определяется по усмотрению Правообладателя и может изменяться время от времени.

8. Ответственность по лицензионному соглашению

8.1. В связи с предоставлением лицензии на использование, положения закона о защите прав потребителей не применяются к отношениям сторон по такой лицензии.

8.2. Мобильное приложение и/или Сервис предоставляются на условиях «как есть», в связи с чем Пользователю не предоставляются какие-либо гарантии, что: они будут соответствовать требованиям Пользователя; предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с их использованием, будут точными и надежными; все ошибки будут исправлены.

8.3. Поскольку Мобильное приложение и/или Сервис находятся на стадии постоянного добавления и обновления нового функционала, форма и характер Мобильного приложения и/или Сервиса могут изменяться время от времени без предварительного уведомления пользователя. Правообладатель может по своему усмотрению прекратить (временно или навсегда) предоставление или поддержку Мобильного приложения и/или Сервиса (или их отдельных частей) пользователям, а также изменить или отозвать Лицензию без предварительного уведомления.

8.4. Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств, установленных настоящим соглашением и (или) применимым законодательством, а также за все последствия таких нарушений (в том числе любые убытки, которые могут быть понесены Правообладателем и другими третьими сторонами).

8.5. Правообладатель никоим образом не связан с Контентом, предоставляемым пользователями в Сервисе, и не проверяет содержание, подлинность и безопасность такого Контента или его компонентов, а также его соответствие требованиям применимого законодательства и наличие у пользователей необходимых прав на распространение и/или использование такого Контента.

8.6. Вся ответственность за содержание такого Контента и его соответствие требованиям применимого законодательства возлагается на лицо, которое создало этот Контент и/или добавило его в Сервис Правообладателя.

8.7. В случае предъявления третьими лицами претензий по поводу нарушения пользователем каких-либо имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц, а также запретов или ограничений, установленных законодательством, пользователь обязан пройти официальную идентификацию по запросу Правообладателя, предоставив нотариально заверенное обязательство урегулировать претензии за свой счет и своими силами с указанием паспортных данных.

8.8. В связи с юридической ответственностью за размещение и предоставление доступа к незаконному Контенту, Правообладатель оставляет за собой право удалить любой Контент из Сервиса или ограничить доступ к нему в одностороннем порядке до получения вышеупомянутого письменного обязательства.

8.9. В случае привлечения Правообладателя к ответственности или наложения на него штрафа в связи с нарушением прав и/или интересов третьих лиц, совершенных пользователем, а также запретов или ограничений, установленных законодательством, такой пользователь обязуется полностью компенсировать убытки Правообладателя.

8.10. Правообладатель освобождается от любой ответственности в связи с нарушениями, совершенными пользователем, а также причинением вам ущерба или убытков в указанных выше случаях.

8.11. Совокупная ответственность Правообладателя по Соглашению в любом случае ограничивается убытками, причиненными пользователю, документально подтвержденными в размере, не превышающем 1 000 рублей, и возлагается на него, если он виновен в причинении такого ущерба.

9. Уведомления

9.1. Пользователь соглашается получать от Правообладателя через Мобильное приложение информационные электронные сообщения (далее — "уведомления") о важных событиях, происходящих в Сервисе или в связи с ним.

9.2. Правообладатель имеет право использовать уведомления для информирования пользователя об изменениях и новых функциях Мобильного приложения и/или Сервиса, изменениях в Соглашении, а также для рассылки рекламных и информационных сообщений.

10. Заключительные положения

10.1. Обработка информации, предоставленной пользователем при использовании Мобильного приложения и/или Сервиса о себе и/или третьих лицах, а также информации, полученной при таком использовании в автоматическом режиме, осуществляется Правообладателем в соответствии с Политикой конфиденциальности, размещенной или доступной по адресу: https://vincerepsy.com/

10.2. Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Правообладателя в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации.

10.4. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто Правообладателем в одностороннем порядке без предварительного уведомления пользователя и без выплаты каких-либо компенсаций в связи с этим.

Реквизиты Правообладателя:

Полное наименование: ООО «ВИНЦЕРЕ ПСИХОЛОДЖИ»

Юридический адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. НАРО-ФОМИНСКИЙ, Г. АПРЕЛЕВКА, УЛ. ПАРКОВАЯ 1

ОГРН: 1255000060171

ИНН/КПП: 5030109290/503001001

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 63.11

Банковские реквизиты:

Номер счёта: 40702810240070001142

Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Кор. счёт: 30101810400000000225